އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާއިރު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން ލާޒިމުނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސްގެ [illegible] އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުގައި [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމް [illegible] ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ [illegible] ، [illegible] ބަސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ [illegible] ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ދަޢުވާތަކާއެކުއެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާ އިޖުރާއާތުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި، ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުން އެކަށީގެން ނުވާނަމަ، އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް [illegible] އަސާސީ ވަޒީފާ [illegible]؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަހްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖްރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަހްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް [illegible] އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަހްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ [illegible] ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަހްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް [illegible] ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ [illegible] ނަތީޖާއެއް [illegible]، އެ ނިންމުން [illegible] އަހްމަދު ޖައިލަމްއަށް [illegible] ނުވާތީ އެ ނިންމުމަށް [illegible] ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަހްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އިސްތިއުނާފީ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަހްމަދު ޖައިލަމް އަސްލު ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ނިންމުމަށް އެ ފަރާތުގެ [illegible] ޓްރައިބިއުނަލްގައި [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ނިންމާފައެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި [illegible] އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި [illegible] ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދަރު ޖަހިލަދް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ކުރަހާ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭ އަދަބު ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގައިވާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުނީ ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުން ކަމަށް ބަލާ، ވަޒީފާއަށް އަރައިގަތް ބަޔާން ތަޙުޤީޤާ ވަކިކުރުމަށް ދީ ވަޒީފާގެ ދަރަޖަ ބެލުމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޙަޤީޤަތުގައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބަޔާ ހިސާބުން، ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބަހާނާކުރަނީ އެ އަޙުދުގައި އެންމެ އުސޫލުތަކުން އިތުރު ތަޙުޤީޤާ ނުކުރާ ސާބިތުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ އޮފީސަރު ޕްރޮސީޖަރ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމުގައި ހިއްސާކުރި ބޭނުންކުރާ ބަޔާން ރަނގަޅު ބަދަލުން ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ބަދުއްލުދުގެ ފަޔަތައް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަމުން ގޮސް ބޭނުންކުރެވޭ ބަޔާން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ބަދަލުން ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލައިގަތުމުގެ ޚިލާފު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަސްޕާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ހައިކޯޓަށް ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ފެސްފާއިގެ ބުރުމް ބާރިލުކޮށް، އަބްދުލް ޖަލީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފޯރާމް ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ޒިންމާދާރުވުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސުމުނާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖަލީލްއަށް ދިނުމަށް ފެއްޓި ސަރުކާރުގެ މާލީ ވެލީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކުރުމެވެ.

ފާހަގަ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސްޕާރުން ބިނާކުރެއްވި ފާހަގަ އުސޫލުތަކާއި މުޙިއްމު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ

1. އެކަނިވެރިކޮށް ސަމަބަބްއަނޑިގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ފާހަގަ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެކެވެ.

2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޙަމަލާ ގޮތުން ކުރެވޭން ނުކުތާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ޙާލަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ހާލަތްތައް (މިސާލަކަށް އޯޑަރނޭޝަން ކޮރަޕްޝަން ލިމިޓެޑް މ. އަސްލަމް ވ. ފައިދު ޑާސްމިޝާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިންޞާފު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސްޕެރިޓީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ އޭޕީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ ކަމިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ދޫނުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ވަރަށްގެންވާ ޢާއްމު ބަލައިލުމަކުގެ އަލިގައި ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ކޯޓަކުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ޝަކުވާތައް ޙައްލުކޮށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ. ވަކިން މަދު ފަހަރަކު ގޮސްފާ ސަބަބަކާ އިތުބާރަށް އެންމެހާ އެއްކަލަ ނުކުރެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭތޯ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ނުވަތަ ނެތުމަކީ ކަނޑައެޅޭނީ ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ހާލަތުތައް ބަލައިގެން ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން ޤަޟިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮންޓްރީގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޑިސިޕްލިން މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުށްކުރުމުން އިންޒާރު ދީ ތަރުތީބުން ހިމަނާފައިވާ އަދަބުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަކު ކުރުމަކީ، ކޮންޓްރީން އަންގާފައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުދެއެވެ. އެގޮތަށް އަދަބުދޭ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭ މުޅި ފިޔަވަޅު އަދަބު ކަމަށް ބޭރުވާ އަސާސީ ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް، ވަރުގޮސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ދަރަޖައިގައި އެ އަދަބު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮމަން ޖަޒާ ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެވެ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި ބުނެވިފައި ބެލެވެއެވެ.

8. އެކަކަށް އެންމެ ހަރުކަށިއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާގެ ފަރާތުން ކުށެއްކުރެވިއްޖެ އިތުބާރު މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހަރަކާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރުވުން ނަގަފައި، ދެ ފުރަތަމަ ހުކުމުތަކުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ކަމަކަށް ނޫނީ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައި ހަރުކަށިކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަރަޤްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަރަޤްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މަސައްކަތުގައި ހުރަސްއެޅިފައިވާ ހާލަތާއި ފަރާތް، (2) މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް އެހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޔަމަ އެ ކޯޓުގެ ތަރުތީބު ކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބުނުމެއް، (3) ވަކި ވަޒީފާތަކަށް ނުޖެހޭ ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފަސޭހަކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ފަރަގަން ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ޖުޑީޝަރީގެ ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމަކީ، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކަށް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަކީލުންނާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ބަރާބަރުކޮށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް، ނިންމި ގޮތާއި ބިނާކުރި ޙުއްޖަތް ވިސްނުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް، ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރުމަށެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޖުޑީޝަލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު ދަރަޖާގެ އިތުރު ކޯޓަކުން ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފު ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތަކުގެ ކަންކަން މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަކީ، މާނަކުރުމުގައި މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، މައްސަލަތަކުގައި އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެގޮތެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިއްމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަކީލުންނާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ބިންގާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ގަވާއިދުން މާނަކުރާ މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރުން ނުޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދެނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަކީލުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ދަޢުވާ ނިންމާފައި އެ ޤާނޫނުގެ ޝަރުޢީ ބާރުތަކުން ހިނގާ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ނިންމުމަކީ، ޖުޑީޝަލް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނީ މިންގަނޑު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ސާފުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ބާޠިލުކުރަން ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާކަން ސާފުވާތީއެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޯޓުތަކުން ބޭނުން ކަމެއް ނުވެއެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ޝިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވެ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެގެންވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުވުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޙަބީބު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޙަބީބު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތަކާއި [illegible] އެ ގުޅުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާއަށް [illegible] މުވައްޒަފު [illegible] [illegible] މިންވަރެއްގެ އިތުބާރު [illegible] [illegible] [illegible] ވަޒީފާގެ ގުޅުން [illegible] އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްހާގު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްހާގު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމީ ބޮޑުވުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލަތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޙްތިޔާރުކުރާ ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީޝާ ޒަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީޝާ ޒަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބޮޑު ޑިސިޕްލިނަރީ ބަހައްޓާ އ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާއީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްގެ ބުރުގާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޓެސްޓުއާއި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޓެސްޓުއާއި ހަވާލާދީފައިވާ އަޙްމަދު ޢަރިފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ހުންނާނީ މަދު ފަހަރަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލި ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން އަޑުގައި ޝަރީޢަތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އެންޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އެންޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުބައި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޤުދުރަތީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ޢިބާރާތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ ދަރަޖާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބާވަތުގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުސްތޫރީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރަން ނުވާ ބާރުތަކުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑުވާލާ ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. ދުސްތޫރީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވުމުގެ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވެފައިވާ ޤާނޫނާ. އެފަދަ ބާރުތަކުގައި ވަޒީފާއިން ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ޤާއިމުކުރަމުން ބެލުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.